



المحكمة الابتدائية بصور (الدائرة العمالية)

الموضوع : مذكرة رد في الدعوى رقم (٢٠٢٤/١٤٠٩/١٠٢) والمحجوزة للحكم بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٢٦) والمصرح فيها بتبادل المذكرات خلال أسبوعين.

مقدمة من

راشد بن سعيد بن راشد الهاشمي
يمثله قانوناً: شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)
العنوان: ولاية بوشعر، غلا التجارية، بناية أبراج النهضة ٢، الطابق الثاني، مكتب رقم (٧)، هاتف (٩٥٧٨٨٢٧٩).

في مواجهة

شركة بي اس أي مارين قلهاات ش.م.ع.م
يمثله قانوناً: مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية .
العنوان: ولاية بوشعر، غلا الصناعية، بناية الفردان هايتس، هاتف (٩٦٤٥٧٤٠٧).

فضيلة القاضي رئيس هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

بكل تقدير واحترام، ونيابة عن موكلنا المدعي، نقدم لعدالة المحكمة الموقرة مذكرة تعقيب على الرد في الدعوى المذكورة، وفقاً لما يلي:

أولاً / التعقيب على الدفع الشككية

الواضح من أوراق الشكوى الصادرة من وزارة العمل أن المدعى عليها لم تحضر جلسة التسوية بالمطلق وأن ما ذكره الوكيل القانوني للمدعى عليها لا تعكسه فحوى الأوراق من أن أحد ممثليها حضر الجلسة ولكنه لم يوقع على الأوراق، ففي البند الخاص بالمشكو حقه لا يوجد أي بيان لا حضر أمام اللجنة ولا غيره بل من حضر أمام اللجنة هو الشاكي فقط.

ثانياً / التعقيب على الدفع الموضوعية :

○ فيما يتعلق بالأعمال القسرية ومنظمة العمل الدولية ومؤشراتنا :

نبدأ التعقيب في هذا الخصوص بحجية المعاهدات الدولية في النظام التشريعي العماني؛ إذ أن لها قوة القانون بعد التصديق عليها بحسب المادة (٩٣) من النظام الأساسي للدولة كما أن المادة (٩٧) منه



حظرت صراحة على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد .

□ النظام الأساسي للدولة

□ ٩٧

لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد.

وحيث أن السلطنة انضمت إلى منظمة العمل الدولية في العام ١٩٩٤ م بموجب المرسوم السلطاني رقم (٩٤/١٠) الصادر في ٩ يناير ١٩٩٤ م ، والتي بدورها تحرم العمل الجبري وتشدد على ذلك التحريم بل أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر العماني جعل من بعض صور العمل القسري استغلالا يشكل ركنا معنويا لجريمة الإتجار بالبشر؛ لذا جاء قانون العمل العماني مواكبا لتشريعات منظمة العمل الدولية في هذا الصدد ومحرمًا لكافة أشكال العمل القسري، ولحرص منظمة العمل الدولية على تمييز أشكال العمل الجبري ليسهل عليها مكافحتها وضعت ما تسميه بمؤشرات ILO للعمل الجبري حتى تستطيع بها تمييز تلك الأعمال المحرمة وحماية العمال منها، وكنا قد دفعنا في صحيفة دعوانا أن المدعى عليها تخضع المدعي وزملائه للأعمال القسرية والجبرية المحرمة، وذلك تحت ظرف عملهم طوال الأسبوع الذي يظلون فيه مقيدين داخل زوارق السحب ، وتحديد إن كان العمل جبريا أولا بحسب منظمة العمل الدولية يخضع لمؤشرات ILO للعمل الجبري كما أشرنا، وهي مؤشرات تعمل كمقياس تستطيع به المنظمة تمييز الأعمال القسرية والجبرية من غيرها حيث أن انطباق إحداها قد يكفي في بعض المواقف لتمييز العمل الجبري أما في مواقف أخرى فيلزم انطباق أكثر من مؤشر لتمييز ذلك حيث تؤخذ معا لتقييم الموقف :

قد يتضمن في بعض الحالات وجود مؤشر واحد في أحد المواقف لوجود عمل جبري. ومع ذلك ، في حالات أخرى، قد تحتاج البحث عن العديد من المؤشرات ، المأخوذة معا ، والتي تشير إلى حالة عمل جبري. وعلى كل، تغطي مجموعة من المؤشرات الإحدى عشر العناصر الأساسية المحتملة لموقف العمل الجبري، ومن هنا توفر الأساس لتقييم ما إذا كان العامل الفردي ضحية لهذه الجريمة . مؤشرات ILO للعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية

(مرفق ١ مؤشرات ILO للعمل الجبري)

ونحن نرى في حالة المدعي وزملائه أن المؤشرات الثلاثة التي ذكرت في صحيفة الدعوى وبموجبها أقمنا دفعنا القانوني وهي (تقييد التحركات ، بيئة العمل الصعبة والسيئة، العمل الإضافي الزائد) تكون أكثر وضوحا بالنسبة لمؤشرين منهما حينما يقيد العمال طوال أسبوع داخل زوارق السحب بالبيئة التي تم شرحها تفصيلا في صحيفة الدعوى (بيئة العمل الصعبة والسيئة ، العمل الإضافي الزائد) وسنعود لتفصيلها على نحو وافي وعن طريق مقاطع مصورة في هذه المذكرة، وأنها لن تشكل أعمالا قسرية محرمة بحسب التقييم باستخدام المؤشرات إذا سمحت لهم المدعى عليها بمغادرة موقع العمل بعد الانتهاء من ساعات العمل المقررة كما أن المؤشر الثالث الذي يتعلق بتقييد التحركات لن يعود له وجود أصلا .

○ فيما يخص خضوع زوارق السحب والعاملين عليها لاتفاقية العمل البحري :

يبدو أن وكيل المدعى عليها قد اختلطت لديه المفاهيم في تصنيف زوارق السحب (قواطر السحب) التي يعمل بها المدعي، حين عدها خاضعة لاتفاقية العمل البحري؛ وحقيقة الأمر بأنها لا تخضع لتلك الاتفاقية، ولتبصيره بالفرق بينهما فإن زوارق السحب مستثناة صراحة من تعريف السفينة وفق المادة (٢) البند الأول (ط)، فبالإطلاع على اتفاقية العمل البحري في مادة التعريفات يظهر من تعريف السفينة الخاضعة لبنود اتفاقية العمل البحري أن زوارق السحب ليست من بين السفن الخاضعة للاتفاقية لأنها تبخر على وجه الحصر في المياه الداخلية .

(مرفق ٢ جزء التعريفات الخاص باتفاقية العمل البحري)

□ اتفاقية العمل البحري

١(ط) يعني تعبئة سفينة أي سفينة بخلاف السفن التي تبخر على وجه الحصر في المياه الداخلية أو في مياه محمية أو في المياه المتاخمة القريبة منها أو في المناطق التي تنطبق عليها لوائح الموانئ .

□ ٢

فالزوارق التي يعمل فيها المدعي، لا تمخر عباب البحار والمحيطات وهي موجودة في حدود المياه العمانية وبالقرب من الموانئ، ومصطلح " المياه الداخلية " بحسب التعريف المعتمد لدى الأمم المتحدة هي :

يُستخدم مصطلح "المياه الداخلية" للإشارة إلى المياه الواقعة على اليابسة انطلاقاً من خط سواحلها الأساسية الذي تقاس منه البحار الهامشية، وهي المياه التي تملك دولة معينة سيادة عليها.

(مرفق ٣ تعريف مصطلح "المياه الداخلية" بحسب الأمم المتحدة)

وعليه لا علاقة باتفاقية العمل البحري بزوارق السحب كونها لا تغادر المياه الداخلية ومهمتها حصرية داخل حدود المياه العمانية، كما أنها لا يمكن أن يطلق عليها مسمى (سفينة اصطلاحاً) لطبيعتها الخاصة، فإذا تقرر ذلك يسقط كل احتجاج بتلك الاتفاقية.

○ فيما يخص طبيعة بيئة العمل الخاصة والاستثنائية

في البداية فإننا لا ننكر أن طبيعة عمل المدعي وزملائه ذات طبيعة خاصة مستثناه من بعض القواعد القانونية العامة التي تطبق على العمال منها فيما يتعلق بساعات العمل ولكن في كل الأحوال فإن العمال لا يستثنون من ضرورة تمتعهم بفترات راحة لا تقل عن (١٢ ساعة يومياً) ونحن نتحدث هنا عن الراحة بمعناها القانوني والصحيح والتي لا تخضع لإدارة أحد ولا تحت سلطته وإنما يتمتعون بها بحرية تامة لا أن يوضعوا قسراً في مكان أشبه بالسجن العائم، وعلى العموم فإننا سنوضح نقطتين مهمتين بخصوص بيئة العمل :

■ النقطة الأولى تتعلق بطبيعة المهنة ومهامها التي لا تخفى على المدعي وزملائه وهم مستعدون لتحملها ، بل على تقبل تام لها ولا يجادلون في أي شيء كان بخصوصها لكنهم يتحدثون عن ساعات الراحة التي يجبرون فيها على المكوث في تلك الزوارق، وعلى اتصالهم المباشر بموقع العمل وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل طيلة سبعة أيام كون المدعى عليها بحاجة لوجودهم داخل تلك الزوارق ، وهذه الحاجة التي يصرح ويقربها وكيل المدعى عليها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا راحة فعلية يستمتع بها المدعي وزملاؤه وإنما هي حالة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، وما ذاك إلا بسبب تلكها عن توفير عمال مناوبة آخرين ليتم تقسيمهم على فترتين خلال الأسبوع فبدلاً من ذلك تجبر المدعي وزملائه على المكوث في ظهر تلك الزوارق حتى تستغل وجودهم فيها يكابدون كل تلك المظاهر التي تنطبق عليها مؤشرات العمل الجبري (كل الفيديوهات المرفقة ملتقطة في الأيام العادية ذات الجو الصحو) :

○ الحياة في سطح غير متوازن يتحرك مع الموج :



○ وفي ظل أصوات مزعجة من آلات السحب وروائحها المنبعثة :



○ العمال يظلون في حالة تأهب طوال فترات الراحة :



○ في حال وجود سفن تحتاج إلى سحب فالكل يعمل سواء أكانوا في فترات الراحة أو العمل :



○ الصيانة أمر ضروري في فترات غياب السفن عن الميناء :



ومن المفيد في هذا الصدد الحديث عن فئة من العمال تشابه ظروف المدعي وزملائه وهي فئة العاملين في الصحراء والذي تتطلب مهام عملهم وجودهم الدائم في موقع العمل لخصوصية تلك الأعمال كذلك وارتباطها أيضا بالنشاط الاقتصادي للسلطنة، إذ يقوم أصحاب الأعمال في ذلك النشاط بتوفير أربعة طوائف من العمال ، تُشغَل طائفتان كل أسبوعين على مدار العام كل طائفة تعمل لمدة (١٢ ساعة في اليوم) ثم تغلّد للراحة التامة وتخرج من موقع العمل، لتحل محلها طائفة أخرى، وكان الأخرى بالمدعى عليها أن تنطبق هذا النظام حتى تتجنب وقوع ممارساتها تحت طائلة العمل الجبري والقسري المحرم .

■ أما عن النقطة الثانية فإن موقع العمل هي زوارق سحب وليست سفنا من تلك التي تخضع لها اتفاقية العمل البحري فمكان عمل العمال ليست سفنا كالتى تمخرع باب المحيطات والبحار وتزن عشرات الآلاف من الأطنان وتتمتع بمميزات نص على توافر الحد الأدنى منها اتفاقية العمل البحري كما يحاول وكيل المدعى عليها إيصاله لعدالة المحكمة ، فمكان عمل العمال هو في حقيقته زوارق سحب يزن مئات الأطنان فقط أما محاولة وكيل المدعى عليها تضخيم تلك الزوارق وجعلها سفنا تخضع لاتفاقية العمل البحري ولولا ذلك لما حصلت على التراخيص الحكومية ثم يطفق ساردا الحقوق الدنيا للعمال العاملين على متنها بموجب اتفاقية العمل البحري ، ما هو إلا محاولة فاشلة ومستميّة لإسقاط شرعية دعوى المدعي وزملائه.

فزوارق السحب ليست سفنا ولا تخضع لاتفاقية العمل البحري على النحو الذي تم بيانه في البند السابق هذا أولا قبل كل شيء، أما ثانيا فالبجارة العاملون في السفن مضطرون إلى المكوث فيها طوال رحلاتهم البحرية فلا خيار لديهم للعودة لقضاء بقية اليوم، أما المدعي وزملائه فلديهم فترات راحة ورغم أن عملهم ملاصق للأرصفة البحرية وبإمكانهم الخروج بكل سهولة، إلا أنهم يجبرون على المكوث في الزوارق، وأن يكونوا تحت إشراف صاحب العمل وتوجيه كونهم يظلون تحت أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ فضلا عن أن الطوارئ في بيئة عمل المدعي وزملائه وكما يتضح لعدالة المحكمة من مقاطع الفيديو المرفقة أمر شائع بل يكاد يكون طبيعيا .

(مرفق: ما يثبت وزن زوارق السحب)



ويتضح من الاتفاقية الموقعة بين الشركة المدعى عليها والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وهي بخصوص " استئجار زوارق السحب " وفي الجزء الخاص بالعمال على زوارق السحب لم يذكر أي أمر يخص اتفاقية العمل البحري أو أي شروط تشكل أعمالاً قسرية محرمة فمن يوفر العمال ويوزع لهم الورديات هو أمر خاص بالمدعى عليها فقط وبحسب حاجتها من العمال ولا علاقة لها بالاتفاقية بين المدعى عليها والشركة الوطنية للغاز الطبيعي المسال إلا في بعض الحدود الضيقة، فالاحتجاج بتلك الاتفاقية لا وجه له، وينبغي الالتفات عنه .

○ التعقيب على عقود العمل وأن ظروف العمل قد ارتضاها العمال قبل توقيعهم لعقودهم

عقود العمل بشكل عام يجب أن تكون موافقة للقوانين والمعاهدات الدولية وإلّا فإن للقضاء العماني حق الرقابة عليها وإلغاء أي بند لا يوافق القانون والمعاهدات الدولية المصادق عليها ولو كانت بموافقة العامل إذ أن موافقته لاغية لأن عقود العمل منظمة في أكثر قواعدها بقواعد أمرة من النظام العام لا يجوز التنازل عنها أو الإبراء منها بحسب المادة (٤) من قانون العمل .

□ قانون العمل

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحاة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه، ويستمر العمل بأي شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

من جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة الموقرة أن المدعي وزملاءه يقبعون في أوضاع أقسى من أوضاع السجناء مسلوبي الحرية بلا ذنب أو جرم اقترفوه سوى ما يصب على آذانهم بأن طبيعة عملهم الاستثنائية التي قبلوا بها سابقا ويجب عليهم أن يتحملوها هي ما تجعل من الصعوبة بمكان تخطي تلك الأوضاع مهما بلغت من القسوة، ولا نغالي حين نقول بأن موقع العمل ذاك والذي يقبع فيه العمال طوال ١٦٨ ساعة متواصلة يرقى لأن يكون مكان تعذيب ورغم ذلك ونتيجة لارتفاع البطالة في وطننا العزيز فهناك من العمانيين من سيقبلون بهذه الأوضاع مقابل لقمة العيش (وهي العبارة التي ذكرت للعمال في فترة نظر الدعوى)، ومن جهتنا لا نود أن يصل المواطن العماني إلى هذه المرحلة ليقبل ظروف العمل الجبري والقسري المحرمة حتى يستطيع أن يوفر الحياة الكريمة لنفسه ولأسرته بل يجب علينا مكافحة كل أشكالها بحزم وبلا أدنى تهاون وإلا أصبحت مثالا يحتذى به في بيئة أصحاب الأعمال .

وهذا بالضبط ما حاول وكيل المدعى عليها ايصاله حين زار موقع العمل قبل جلسة المحكمة الأخيرة فبعد أن صرح لهم بأنه المستشار القانوني الذي وضع لوائح الشركة الموافقة للقانون والمعاهدات الدولية والتي لا غبار عليها لمح لهم بإمكانية تعرضهم للفصل إن واصلوا ادعاءاتهم بالعمل القسري أمام المحكمة لأن دعواهم سوف يخسرونها وعملهم في الشركة المدعى عليها كذلك وهو أمر لا يليق بمحام القيام به خصوصا مع طرف أضعف في علاقة قانونية تحت رقابة القضاء إذ هو الكيان الوحيد الذي سوف يقرر أحقية الدعوى من عدمها وليس خصومها .

ثالثا / الطلبات .

نتمسك بجميع الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير،،،

المحامي / قيس بن سالم بن عامر الراشدي

الجُرَادِي وَ قَيْسُ الرَّاشِدِي
شركة محاماة للمحاماة
Al Jaradi & Qais Al Rashdi

